# 通州石港鑫凤花苑（鑫港城）小区“5·16”一般其他（射钉器）伤害事故调查报告

2025 年 5 月 16 日，位于南通市通州区石港镇的鑫凤花苑（鑫港城）小区 B1XX 车位处发生一起其他（射钉器）伤害事故造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定，经通州区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区公安局、区总工会、石港镇人民政府、事故发生单位所在地人民政府等有关人员组成的通州石港鑫凤花苑（鑫港城）小区“5 · 16”一般其他（射钉器）伤害事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪委监委派员参加，聘请 3 名专家参与事故调查。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，开展事故调查工作，经过现场勘查、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故整改和防范措施建议。

经调查认定，通州石港鑫凤花苑（鑫港城）小区“5 · 16”其他（射钉器）伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

## 一、涉事项目及事故相关单位情况

### （一）涉事项目情况

涉事项目为电动汽车私人交流充电桩安装项目，位于南通市通州区石港镇的鑫凤花苑（鑫港城）小区 B1XX 车位处，充电桩功率为 7KW，涉及电缆布线、充电桩及开关箱等安装。

### （二）事故相关单位概况

1.滁州市铭恒新能源有限公司（以下简称铭恒公司），统一社会信用代码：91341102MADGM5K22E，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：杨某晶，成立日期：2024 年 4 月 2 日，注册资本：10 万，住所：安徽省滁州市琅琊区丰乐山庄沁春园 1 幢 112 室，经营范围：一般项目：充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售。实际负责人：雷某。

2.南京捷路途新能源科技有限责任公司（以下简称捷路途公司），统一社会信用代码：91320105MADAK2TT6D，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：杨某，成立日期：2024 年 1 月 11 日，注册资本：51 万，住所：南京市建邺区南湖东路 67 号 709-41 室，经营范围：一般项目：......新能源原动设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售......。

3.宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称均胜公司），统一社会信用代码：91330201MA2J378Y27，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：侯某（事发时法定代表人：张某某），成立日期：2020 年 11 月 10 日，注册资本：2000 万，住所：浙江省宁波市奉化区江口街道汇盛路 299 号行政楼 1 层（自主申报），经营范围：……电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；……许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

### （三）合同签订情况

捷路途公司与铭恒公司签订了《充电桩安装框架合同》，服务内容：1.合同约定的安装订单，严格按照《家充私装安装标准》（附件一）或甲方（捷路途公司）向乙方（铭恒公司）提供的主机厂安装技术要求和服务要求文件、《安装服务商工作指南》（附件二）的标准实施充电设施安装调试服务并在甲方指定系统完成资料回传或信息备案；2.配套服务。

均胜公司与捷路途公司签订了《JQIT 充电桩安装框架合同》，服务内容：1.合同约定的安装订单，严格按照《JQIT 家充私装安装标准》（附件一）或甲方（均胜公司）向乙方（捷路途公司）提供的主机厂安装技术要求和服务要求文件、《JQIT 安装服务商工作指南》（附件二）的标准实施充电设施安装调试服务并在甲方指定系统完成资料回传或信息备案；2.配套服务。

## 二、事故发生经过及处置情况

### （一）事故发生经过

2025 年 5 月 13 日，陈某某（充电桩安装业主）在腾势汽车 APP 上预约了充电桩上门安装；同日，铭恒公司使用“滁州恒鑫-杨某晶”的账号派工给何某某，安装内容为“某品牌 7kW 墙盒-30 米基础安装”，安装地点为石港镇鑫凤花苑（鑫港城）小区地下停车场；5 月 15 日，铭恒公司客服通过企业微信将安装信息告知王某立，后王某立与客户约定 5 月 16 日下午安装。

5 月 16 日 16 时 36 分，王某立驾车到达安装地点，与陈某某沟通安装位置、走线等后便开始独自安装。

期间王某立打电话给王某（王某立的弟弟）来送水，直至 19 时 42 分，王某到达安装地点，此时仅剩线管未固定、上传安装照片等工作未完成。王某帮助王某立收拾工具。

20 时 30 分，王某立使用安装了加长杆的射钉器固定线管时，出现多次未击发的情况后检查射钉器故障情况，在检查无果后，便进一步将加长杆拆除排除故障，王某立呈弯腰姿势，双手握住射钉器，将射钉器手柄一端抵住地面，击发口一端朝向自己的胸部，反复拉动射钉器，此时一体钉射出击中其胸部，王某立倒地挣扎，一旁的王某和陈某某立即查看王某立受伤情况。

### （二）事故应急处置情况

事故发生后，王某立即前去查看情况，一旁的陈某某拨打 120 后自行驾车将王某立送至通州区第六人民医院进行救治，后经抢救无效死亡。

接到事故报告后，区委、区政府高度重视，第一时间响应处置，组织相关人员力量赶赴现场，参与救援和指导善后工作，对事发现场进行警戒，实施风险管控和社会维稳。2025 年 5 月 20 日，铭恒公司与死者家属签订了调解协议书。

## 三、现场勘验、调查取证和鉴定情况

### （一）现场勘验情况

1.事发区域位于南通市通州区石港镇鑫港城（鑫凤花苑）小区 5 号楼地下室的 B1XX 车位处，该车位南北长 5.5 米，东西宽 2.5 米。车位南端墙上已新安装某品牌电动汽车交流充电桩一个。B1XX 车位北侧有一摊血迹，血迹距离车位南端墙壁 7.16 米。

2.电动汽车交流充电桩的电线已穿塑料电线管，由地下室电缆桥架接出，南北向凌空横跨车位后接至车位南端墙壁处，向下接至离地面 1.38 米的充电口处。电线管离地面 2.75 米。

3.B1XX 车位北侧的地下室顶板上有钉眼痕迹，钉眼距离车位南端墙壁 7.05 米，距离车位东侧柱子东西向 1.55 米。

4.现场有 6 根用于吊装固定塑料电线管的吊杆，长度均为 51 厘米，其中 5 根吊杆顶端安装了射钉，1 根吊杆顶端无射钉。射钉采用火药击发的，射钉（包括火药部位）长 5.3 厘米，直径 0.1 厘米，火药部位长 2.3 厘米，直径 0.5 厘米。

5.涉事射钉器品牌为鑫宸牌，型号：消音王 T9900S。射钉器上标有“⚠严禁击发口对人”。

6.电动汽车交流充电桩安装人员王某立驾驶车辆为雪佛兰牌小轿车，事发时停在 B1XX 车位西北处车位上，车内有安装充电桩的电缆、管线等材料。

### （二）调查取证情况

1.充电桩安装基本流程：（1）将手电钻等工具摆在工具垫上拍照，充电桩的背板线等拍照；（2）安装师傅勘察现场；（3）从客户新能源电表接电，然后用电缆线接到充电桩，电缆线用塑料 PVC 管进行套管，涉及没有桥架的地方就将电线管固定在吊筋上；（4）通电测试；（5）按要求上传安装的所有照片到公司群聊中。

2.王某立违反射钉枪安全操作说明书要求使用射钉器[1]，在出现故障时，王某立未严格按照说明书进行故障排除[2]。

3. 2025 年 2 月 10 日，铭恒公司与王某立签订了《设备安装承揽协议书》，铭恒公司要求承揽商按照其要求进行充电设备的安装服务，承揽商应将符合要求的安装服务交付至铭恒公司。其中 1.协议概述 本协议为承揽协议，双方为承揽关系，无劳动及附属关系。

4.安装充电桩时所使用的工具（如射钉器、电钻、吊杆等）由王某立本人提供，充电桩、电缆等安装材料由铭恒公司负责对接提供，王某立提供安装、维修及相应质保（承揽协议书中约定 3000 元质保金）等工作。

5.王某立向铭恒公司提供了低压电工作业证[3]，有效期：2022 年 12 月 21 日至 2028 年 12 月 20 日，签发机关：南通市应急管理局，证件上的二维码经扫码后显示“无法从该二维码中读取到内容”，同时，应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台未查询到该证件。

6.铭恒公司与王某立签订的《设备安装承揽协议书》中 7 承揽人的责任和义务（3）承揽人应当按照铭恒公司的安装服务要求安全及规范施工，做好施工质量、安全管理，凡安装施工期间发生的施工质量、安全事故，均由承揽人承担铭恒公司遭受的所有损失和责任。

7.捷路途公司与铭恒公司签订的《充电桩安装框架合同》，协议有效期从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。协议书中附件一《家充私桩安装标准》中 6.2.1.8 施工资质及技能：勘测和安装人员具备专业技能及资质证明文件（低压电工证）；6.2.1.9 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“建筑机电安装工程专业承包叁级（含）”或“电力工程施工总承包叁级（含）”或“机电工程施工总承包叁级（含）”及以上资质，“安全生产许可证（许可范围需包含建筑施工）”，并将在履行安装服务期间内保持该许可继续有效。

8.均胜公司与捷路途公司签订的《JQIT 充电桩安装框架合同》，协议有效期从 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。协议书中附件一《JQIT 家充私桩安装标准》中 6.2.1.8 施工资质及技能：勘测和安装人员具备专业技能及资质证明文件（低压电工证）；6.2.1.9 具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“建筑机电安装工程专业承包叁级（含）”或“电力工程施工总承包叁级（含）”或“机电工程施工总承包叁级（含）”及以上资质，“安全生产许可证（许可范围需包含建筑施工）”，并将在履行安装服务期间内保持该许可继续有效。

9.经国家能源局资质和信用信息系统查询捷路途公司与铭恒公司无相关资质，同时经全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)查询捷路途公司与铭恒公司无相关资质。均胜公司持有浙江能源监管办核发的承装等级：3（10 千伏以下）、承修等级：3（10 千伏以下）、承试等级：3（10 千伏以下）许可证及浙江省住房和城乡建设厅核发的建筑机电安装工程专业承包二级。

10.经调查，根据《省发展改革委 省能源局关于印发<浙江省新能源汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法>的通知》（浙发改能源〔2024〕243 号）[4]及《关于印发<江苏省新能源汽车充（换）电设施建设运营管理办法》的通知>（苏工信规〔2022〕2 号）[5]，充（换）电设施施工应当由具备电力设施承装（修）或机电安装工程施工资质的施工单位承担。

### （三）人员伤亡及尸检鉴定情况

事故造成 1 人死亡。

死者：王某立，男，41 岁，公民身份证号码：320************888，住址：江苏省邳州市*********。

根据南通市通州区公安局物证鉴定室出具的《鉴定书》，王某立符合胸腔开放性损伤死亡。

### （四）事故机理分析（技术分析报告节选）

王某立违反射钉枪安全操作说明书要求，进行退钉，导致被击发的射钉伤害死亡，是事故的直接原因。

## 四、事故直接原因分析

### （一）直接原因分析

在射钉器故障时，王某立违反射钉枪安全操作说明书要求进行故障排除，钉管端部指向自己时一体钉射出击中其胸部，是事故发生的直接原因。

### （二）间接原因分析

1.铭恒公司，安全生产主体责任落实不到位。将项目发包给不具备相应资质的个人，未审查王某立是否具备完成工作的资质、能力及安全生产条件[6]，未及时排查消除将项目发包给不具备相应资质的个人的生产安全事故隐患[7]。

2.捷路途公司，安全生产主体责任落实不到位。将项目发包给不具备相应资质的单位[8]。

3.均胜公司，安全生产主体责任落实不到位。将项目发包给不具备相应资质的单位[9]。

## 五、事故责任的认定及处理建议

### （一）对有关责任人员处理建议

1.王某立，安全意识淡薄，在射钉器故障时，王某立违反射钉枪安全操作说明书要求进行故障排除，钉管端部指向自己时一体钉射出击中其胸部，对事故发生负有责任。

处理建议：鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.雷某，铭恒公司负责人，督促、检查安全生产工作未到位，未能及时消除将项目发包给不具备相应资质的个人的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。

处理建议：由通州区应急管理局按照安全生产法律法规规定对其给予罚款的行政处罚。

### （二）对有关责任单位处理建议

1.铭恒公司，安全生产主体责任落实不到位。将项目发包给不具备相应资质的个人，未审查王某立是否具备完成工作的资质、能力及安全生产条件，未及时排查消除将项目发包给不具备相应资质的个人的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

处理建议：由通州区应急管理局按照安全生产法律法规规定对其给予罚款的行政处罚。

2.捷路途公司，安全生产主体责任落实不到位。将项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位。

处理建议：将该线索移送江苏省南京市建邺区人民政府，由其相关部门进一步调查处理。

3.均胜公司，安全生产主体责任落实不到位。将项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位。

处理建议：将该线索移送浙江省宁波市奉化区人民政府，由其相关部门进一步调查处理。

## 六、事故教训及防范措施

铭恒公司、捷路途公司、均胜公司要深刻吸取此次事故教训、严格落实安全生产主体责任，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，要加强对从业人员的资格审查，避免出现无证上岗的情况。

通州石港鑫凤花苑小区“5·16”一般其他
（射钉器）伤害事故调查组

---

[1] 涉事射钉枪配套的《5000-9000S 系列吊顶消音固安全操作说明书》，基本安全常识：6、出现未击发时严禁将钉管端部指向自己或他人，应静待 3 秒再将一体钉退出。7、严禁将本产品的钉管前端压在自己或他人身体上。

[2] 涉事射钉枪配套的《5000-9000S 系列吊顶消音固安全操作说明书》，故障排除 一体钉卡在发射管中 1、反复拉动消音罩复位将一体钉退出；2、如果通过反复拉动消音罩复位仍不能释放卡住的一体钉，则需要拆下钉管，然后从另一端取出卡住的一体钉；3、如果一体钉完全卡死在钉管中，请联系专业人员解决。

[3] 铭恒公司与王某立签订的《设备安装承揽协议书》 7.承揽人的责任和义务 （1）承揽人需具备与安装服务相关的安装工程施工的资质：低压电工证（应急管理部颁发）。

[4]《浙江省新能源汽车充（换）电基础设施建设运营管理办法》第十二条 充（换）电基础设施施工应当由具备电力设施承装（修）或市政公用工程、机电安装工程施工资质的施工企业承担。不具备相应资质的充（换）电设施运营商应当委托具备相应资质的施工企业负责施工。

[5]《江苏省新能源汽车充（换）电设施建设运营管理办法》第十一条 充（换）电设施施工应当由具备电力设施承装（修）或机电安装工程施工资质的施工单位承担。不具备相应资质的充（换）电设施建设运营企业应当委托具备相应资质的施工单位负责施工。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。